

摘要：

香港证监会与罗兵咸永道达成协议，后者就恒大2019及2020年虚假财报向合资格独立少数股东赔偿10亿港元，系历史首次。同日，会财局对罗兵咸永道处以3亿港元罚款及六个月执业限制，对其两名前合伙人各罚款500万港元。处罚原因为审计中促成管理层虚增利润、丧失独立性等严重失当行为。

香港证监会与普华永道就中国恒大集团2019年及2020年的虚假财务报表达成向股东赔偿10亿港元的协议

证券及期货事务监察委员会（证监会）与罗兵咸永道会计师事务所（罗兵咸永道香港）缔结，据此，罗兵咸永道香港约定10亿港元，以向中国恒大集团（中国恒大）的合资格独立少数股东作出赔偿（注1）。

罗兵咸永道香港曾审核中国恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止财政年度（分别为2019财政年度及2020财政年度）的财务报表。证监会的调查聚焦于中国恒大的业绩公告和年报，发现目前正在清盘中的中国恒大曾大幅夸大该两项财政年度的年度收入及利润。证监会亦聘用了罗兵咸永道香港所担任的角色，所以得出的结论是，由于中国恒大的误导性的财务数据，以及核数师违反其严重的专业责任，故曾出现市场失当行为。

根据所达成的协议，证监会与罗兵咸永道香港同意在不承认任何法律责任的基础上，有关桥梁将完全并最终得到解决，且证监会不会对罗兵咸永道香港采取任何进一步的行动，前提是罗兵咸永道香港必须履行协议的条款。

中国一贯大的偏见和误导性的报表

证监会断定，中国恒大2019财政年度及2020年度的年报和业绩公告载有在有意上属虚假或虚假性的数据，特别是在收入确认。中国恒大在物业尚未竣工和交付予买方前提确认物业财政销售收入，从而尽早收集其年度收入及利润，意在大幅夸大经估年度收入及利润。

证监会的结论是，中国恒大于2019财政年度及2020财政年度的经审核年度收入，分别被夸大了人民币2,139亿元或44.79%及人民币3,502亿元或69.03%因此，中国恒大于2019年度及2020年度财政分别为人民币335亿元及人民币314亿元的经审核年度利润，实际应为人民币71.2亿元及人民币199亿元的亏损。

核数师与外交部的角色

在2019财政年度及2020财政年度，罗兵咸永道香港是中国恒大的核数师，而普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）则协助罗兵咸永道香港对中国恒大的财务报表进行审计。

尽管罗兵咸永道香港并未承认以下事项，但有证监会认为罗兵咸永道香港：

- 。在就任中国恒大的核数师期间，牵涉入披露《证券及期货条例》第277条所指的虚假或虚假性的资料（注2）；
- 。在对中国恒大2019年度及2020年度财政报表进行审计期间，未维持核数师的独立性；
- 。在审计规划、执行审计程序及处理审计违规事项方面，没有抱有充分、专业的怀疑态度；



- 。没有设计和有效执行的实地考察、建筑物的建造及交付状况，从而做出适当的收入确认；
- 。主动默许中国恒大税务稽查样本及实地视察行为，致使提前确认收入一事遭遇隐瞒；及
- 。没有完整的相关证明文件及记录的真实性。

本着为争取股东赔偿的最终目标，证监会断定，与罗兵永道香港达成的协议，是最符合中国恒大独立少数股东的利益的，并根据该协议，已制定10亿港元，以监督由独立管理人监督的程序，赶赴该等独立少数股东作为赔偿。赔偿计划的详细条款将适时公布。

同时，中国恒大的独立少数股东及其境内机构应保存涉及该公司股份的交易纪录，以便就赔偿提出申索。境内机构亦应向这些股东提供合理的帮助，以便他们提出申索。

证监会行政总裁梁凤仪女士表示：“这是首次有已倒闭公司的核数师，向因虚假及具虚假性的财务报表而蒙受损失的独立少数股东做出赔偿。这将向审计投资及大众发出一个明确的信息：证监会致力就财务资料的披露是否准确可靠，向上市公司及其核数师追究责任，借以维护市场的廉洁诚信，同时保障广大投资者的利益。”

证监会法规执行部执行董事戴霖先生（Michael Duignan）指出：“核数师不仅担当了必要把关者的角色，也是增强大众对本港金融体系信心的重要一环。当核数师人员积极为确保准确反馈数据而设置监测措施时，不仅会打击投资者的信心及损害市场的廉洁健康，更会动摇本港市场赖以成功的财政制度的根基。在此情况下，证监会一定要采取行动，竭力保障股东利益。”

证监会亦对设备及中国证券监督管理委员会在调查过程中的坚定支持和宝贵帮助，深表谢意。这凸显三方监管机构之间的通力合作，相关打击给予市场失当及投资大众的利益。

证监会与罗兵咸永道就中国恒大集团2019年及2020年的财务报表达成向股东赔偿10亿港元的协议

2026年4月23日

证券及期货事务监察委员会（证监会）与罗兵咸永道会计师事务所（罗兵咸永道香港）缔结，据此，罗兵咸永道香港约定10亿港元，以向中国恒大集团（中国恒大）的合资格独立少数股东作出赔偿（注1）。

罗兵咸永道香港曾审核中国恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止财政年度（分别为2019财政年度及2020财政年度）的财务报表。证监会的调查聚焦于中国恒大的业绩公告和年报，发现目前正在清盘中的中国恒大曾大幅夸大该两项财政年度的年度收入及利润。证监会亦聘用了罗兵咸永道香港所担任的角色，所以得出的结论是，由于中国恒大的误导性的财务数据，以及核数师违反其严重的专业责任，故曾出现市场失当行为。

根据所达成的协议，证监会与罗兵咸永道香港同意在不承认任何法律责任的基础上，有关桥梁将完全并最终得到解决，且证监会不会对罗兵咸永道香港采取任何进一步的行动，前提是罗兵咸永道香港必须履行协议的条款。

中国一贯的偏见和误导性的报表

证监会断定，中国恒大2019财政年度及2020年度的年报和业绩公告载有在有意上属虚假或虚假性的数据，特别是在收入确认。中国恒大在物业尚未竣工和交付予买方前提前确认物业财政销售收入，从而尽早收集其年度收入及利润，意在大幅夸大预估年度收入及利润。

证监会的结论是，中国恒大于2019财政年度及2020财政年度的经审核年度收入，分别被夸大了人民币2,139亿元或44.79%及人民币3,502亿元或69.03%因此，中国恒大于2019年度及2020年度财政分别为人民币335亿元及人民币314亿元的经审核年度利润，实际应为人民币71.2亿元及人民币199亿元的亏损。

核数师与外交部的角色

在2019财政年度及2020财政年度，罗兵咸永道香港是中国恒大的核数师，而普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）则协助罗兵咸永道香港对中国恒大的财务报表进行审计。

尽管罗兵咸永道香港并未承认以下事项，但有证监会认为罗兵咸永道香港：

- 。在就任中国恒大的核数师期间，牵涉入披露《证券及期货条例》第277条所指的虚假或虚假性的资料（注2）；
- 。在对中国恒大2019年度及2020年度财政报表进行审计期间，未维持核数师的独立性；
- 。在审计规划、执行审计程序及处理审计违规事项方面，没有抱有充分、专业的怀疑态度；
- 。没有设计和有效执行的实地考察、建筑物的建造及交付状况，从而做出适当的收入确认；
- 。主动默许中国恒大税务稽查样本及实地视察行为，致使提前确认收入一事遭遇隐瞒；及
- 。没有完整的相关证明文件及记录的真实性。

本着为争取股东赔偿的最终目标，证监会断定，与罗兵咸永道香港达成的协议，是最符合中国恒大独立少数股东的利益的，并根据该协议，已制定10亿港元，以监督由独立管理人监督的程序，赶赴该等独立少数股东作为赔偿。赔偿计划的详细条款将适时公布。

本文来源：[香港证监会](#)

会财局就恒大审计对罗兵咸永道处以三亿港元罚款及六个月执业限制，并对其两名前注册负责人合共处以一千万港元罚款



会财局就恒大审计对罗兵咸永道处以三亿港元罚款及六个月执业限制，并对其两名前注册负责人合共处以一千万港元罚款

会计及财务汇报局（会财局）就罗兵咸永道会计师事务所（罗兵咸永道）[1]以及其两名前合伙人兼注册负责人张肇昌先生（张先生）及周世强先生（周先生）[2]在罗兵咸永道就以下综合财务报表所进行审计中涉及的失当行为，对其作出处分：

(i) 中国恒大集团（清盘中）（该公司）（当时的股份代号：03333，现已除牌）及其附属公司（统称为该集团）截至2019年及2020年12月31日止年度（恒大集团审计）；

(ii) 恒大物业集团有限公司（股份代号：06666）及其附属公司截至2020年12月31日止年度；以及

(iii) 中国恒大新能源汽车集团有限公司（股份代号：00708）及其附属公司截至2020年12月31日止年度（恒大汽车审计）

（以上统称为该等恒大审计）

罗兵咸永道为该公司于2009年上市时的申报会计师，自该公司上市起至2023年初一直担任该公司的集团核数师。罗兵咸永道担任该等恒大审计中每一项审计的核数师，并就相关综合财务报表发出无保留审计意见。于该等恒大审计期间，该集团为一大型企业集团，主要业务遍及中国内地之房地产开发及投资、物业管理、新能源汽车及其他行业。截至2019年及2020年12月31日止财政年度，该集团分别呈报收入超过人民币4,770亿元及人民币5,070亿元、利润分别超过人民币330亿元及人民币310亿元。于2020年12月31日，该集团的总资产超过人民币2.2万亿元。

经调查及相关查讯，会财局发现该核数师[3]于该等恒大审计中存在多项严重审计缺失，尤以恒大集团审计为甚——该核数师促成及助长管理层虚增该集团呈报利润及流动性的失当行为；在审计风险加剧的情况下未有行使专业怀疑态度；审计独立性出现重大缺失；在没有获得充分适当的审计证据和在某些明知缺乏相关证据的情况下，仍出具无保留审计意见。通过无保留审计意见的出具，该核数师未对该集团的重大错报提出质疑，最终令该集团得以呈报具误导性及扭曲的财务报表。同时，会财局亦发现罗兵咸永道与恒大集团审计相关的管治及监控控制存在重大缺陷。

鉴于上述情况，会财局：

(i) 公开谴责罗兵咸永道、张先生及周先生；

(ii) 处以合共310,000,000港元罚款，包括向罗兵咸永道处以300,000,000港元罚款，以及向张先生及周先生各处以5,000,000港元罚款；

(iii) 对罗兵咸永道施加即时执业限制，禁止其六个月内（由会财局命令生效当日起计）就任何公众利益实体项目承接新客户、或为新客户执行该等项目、或为新客户出具相关报告；[4]及

(iv) 指示罗兵咸永道于十二个月的期间内，至少每隔三个月就其补救措施向会财局汇报最新进展及提供报告，及安排额外培训，以确保已落实能有效应对会财局于本案中发现的监管关注事项的补救措施。

会财局的主要调查发现



会财局在该等恒大审计中每一项审计均发现多项审计缺失，其中恒大集团审计的缺失尤为恶劣。该核数师的缺失大致可归纳为五个关键范畴：

(i) 促成并助长管理层虚增该集团的呈报利润和流动性：

- 尽管该核数师的实地考察显示物业仍在施工中，在未有求证及进行额外程序的情况下，接纳该集团纪录指有关物业已完工并可交付，无视提前确认收入的明显证据；及

- 尽管项目团队知晓管理层意图操控该集团财务业绩以实现其预期净利润的目标，仍然允许编制无依据的合并调整（即欠缺理据的会计分录入帐）。

(ii) 尽管多项警示讯号显示重大错报风险显著上升，仍未有运用专业怀疑态度，在多个关键审计范畴中未能设计及执行适当的审计程序以取得充足及适当的审计证据。该等范畴包括收入、开发中物业、持作出售竣工物业、受限制现金、持续经营评估，以及「明股实债」（即债务被错误分类为股权）。

(iii) 未能维持审计独立性，包括：

- 允许管理层影响审计测试，包括容许管理层替换不希望被检查的实地考察样本，甚至要求管理层代为挑选实地考察样本进行审计测试；及

- 承担管理层编制财务报表的责任，该财务报表为该集团综合财务报表的基础，即等同该核数师审计自身工作。

(iv) 在多个审计范畴及程序中有多项未有遵从专业准则的缺失，包括控制测试、穿行测试，以及细节测试。

(v) 未能妥善监察及评估罗兵咸永道网络成员所的一家分所（涉案分所）的质素监控制度。

上述缺失最终使该集团得以提早确认收入、虚增呈报利润及严重错报两项主要资产：开发中物业及持作出售竣工物业。这两项资产于2019年及2020年分别呈报为共人民币13,275亿元及人民币14,064亿元，占该集团总资产的60%及61%。

会财局调查部主管郑铭驹先生表示：「会财局的调查结果反映核数师存在严重失当行为，尤其在促成操控、违反审计独立性及未能运用专业怀疑态度方面情节严重，不能容忍。独立性、客观性及专业怀疑态度是审计实务不可妥协的基石。该等根本性缺失远未达香港具领导地位的事务所应具备的标准。」

作为发出审计报告的集团核数师，罗兵咸永道对审计质素负有最终责任，并须就涉案分所所执行的审计工作实施有效的管治及监察控制。在恒大集团审计中，罗兵咸永道高度依赖涉案分所进行的审计工作，却未有妥善监察或评估其质素监控制度是否设计妥善且有效地运作。涉案分所在多个范畴存在广泛和系统性的缺陷，包括：

(i) 合伙人对审计质素重视程度不足：涉案分所就项目合伙人的表现评估机制过度侧重客户关系、业务拓展及收入增长，对审计质素的关注度有限，反映出涉案分所不当地将商业利益置于审计质素之上。

(ii) 合伙人对关键客户的财务依赖：项目合伙人超过80%的收入来自该集团的项目。鉴于项目的经济状况是合伙人表现评估的关键要素，重大的财务依赖引发了严重的自身利益威胁及/或

胁迫威胁。然而，高级管理层既没有评估该依赖的程度，亦没有实施有效的保障措施来减轻所产生的威胁。

罗兵咸永道未能识别及应对涉案分所在质素监控上的缺失（包括上述两项及其他），大大削弱了其确保恒大集团审计质素的能力。

在项目团队高度依赖涉案分所的工作的情况下，周先生作为罗兵咸永道南中国地区及香港地区审计主管合伙人及该等恒大审计期间罗兵咸永道指定的质素监控制度负责人，肩负了解并评估涉案分所质素监控制度有效性的责任。就此，会财局认为周先生违反其法定责任，未有尽其最大努力确保罗兵咸永道设有并遵从有效的政策及程序，以监察涉案分所的质素监控制度。此外，周先生在履行其质素监控制度负责人职务时，未能展现应有的专业与尽职。

会财局亦发现，张先生作为项目质素监控审视员，即使知悉收入确认的重大舞弊风险、管理层凌驾于控制之上的重大舞弊风险，以及涉及持续经营评估的重大风险，仍未能妥善评估恒大集团审计及恒大汽车审计中项目团队作出的重大判断及结论。

会财局行政总裁赖翠碧女士表示：「本案突显建立一个健全而有效的质素管理制度及监督机制的重要性，尤其当审计工作涉及跨境安排。审计质素植根于事务所管理层所定下的『高层定调、以身作则』（tone at the top），并须透过事务所层面的管治及监督予以强化，确保市场对公众利益实体核数师的合理期望能在项目层面转化为高质素的审计工作。」

会财局的处分决定

会财局认为罗兵咸永道、张先生及周先生未能履行其专业责任，亦分别未能达到具合理胜任能力的核数师、项目质素监控审视员及质素监控制度负责人应有的谨慎标准。因此，会财局认为罗兵咸永道、张先生及周先生各自干犯在《会计及财务汇报局条例》（第588章）下的失当行为。

在决定适当的纪律处分时，会财局考虑了所有相关情况，包括失当行为的性质、严重性、持续时间、次数及影响，以及相关加重及减轻处分因素。其中包括：

- 该核数师的独立性及客观性出现重大缺失，并于面对加剧的舞弊风险及管理层凌驾控制的风险时未能运用专业怀疑态度。该等失当行为严重打击独立审计的核心原则，并严重削弱审计工作的公信力。
- 罗兵咸永道对涉案分所的监管及监察其质素监控制度亦被发现存有显著缺失。该分所的缺失属系统性且广泛，但罗兵咸永道未能发现并处理该等缺失，反映其质素监控制度的管治及监控控制均存有缺陷。
- 该核数师于该等恒大审计中的失当行为允许两个财政年度的综合财务报表存有重大错报，令投资者和持份者的利益蒙受风险，严重损害公众对经审计财务信息可靠性及资本市场诚信的信任。
- 加重及减轻处分之因素：罗兵咸永道过往被香港会计师公会纪律处分的纪录为加重处分之因素；罗兵咸永道在事件后已采取并持续采取补救措施，以及张先生及周先生过往无纪律处分纪录，为减轻处分之因素。

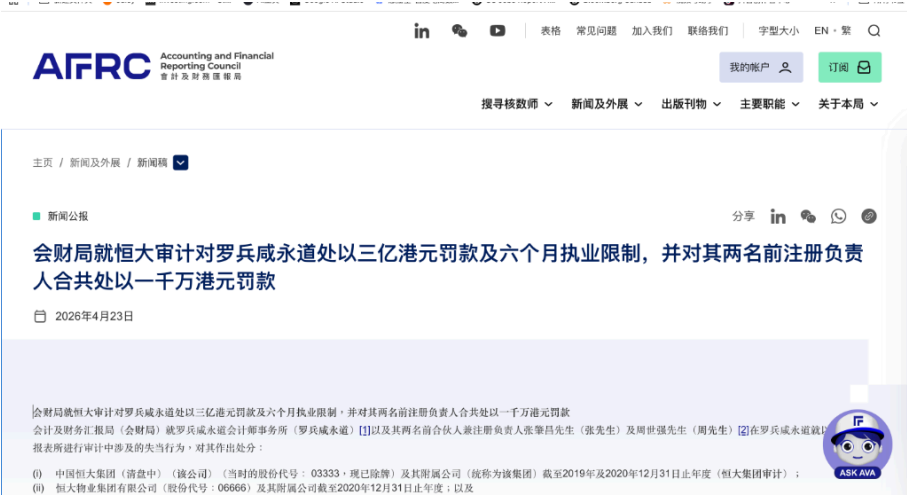
会财局纪律处分部主管梁惠珊女士表示：「这是会财局首次对公众利益实体核数师施加执业限制。鉴于有关审计失误性质严重且情节恶劣，反映事务所在管治及监控控制方面存在重大缺

失，对公众利益影响深远而广泛，施加高额罚款及执业限制属必要且合适。前述制裁措施清晰反映本局绝不容忍任何严重偏离专业准则的行为，并将采取严厉有力的执法行动。」

会财局主席孙德基博士表示：「坚守专业操守及执行高质素审计是确保财务汇报可信性及维护市场信心的关键。尽管本案涉及的问题严重，会财局仍然对香港整体审计业界的公信力和能力抱有信心。本局留意到罗兵咸永道在事件后主动采取的补救措施，并期望该事务所持续切实整改，透过其管治、领导及实际行动展现对审计质素的坚定承担，以符合公众对具领导地位的事务所的期望。」

会财局藉此机会衷心感谢中华人民共和国财政部监督评价局在本案中提供的坚实支持，这再次反映在有效监管监察及执法工作中，稳健而紧密的跨境合作对维护资本市场信心及秩序的重要性。

有关决定的详情，请参阅纪律处分行动声明。



本文来源：[香港会财局](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取

411 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

限免

9 条评论



哎哟我去

3小时前 中国新疆

这种公开透明的披露让人一目了然，值得借鉴学习

 0

 回复



wscn2308440010

5小时前 中国山东省

处罚太轻，依据是什么?按造假额度?造成损失的程度?

 0

 回复



0

5小时前 中国广东省

什么是，合格独立少数股东？谁符合？

 0

 回复



MobileUser1861

5小时前 中国浙江省

证据确凿，应该不搞死不休

 0

 回复



见闻用户

7小时前 中国上海

什么？！不是罚酒三杯吗😏

 3

 回复